

0008908-68.2014.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL PEREIRA BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

SAMUEL PEREIRA BUENO, devidamente qualificado(a) nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público Do Estado De São Paulo como incurso no artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0008908-68.2014.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0008908-68.2014.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL PEREIRA BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

SAMUEL PEREIRA BUENO, devidamente qualificado(a) nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público Do Estado De São Paulo como incurso no artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), do Código Penal, por fato ocorrido em 16/08/2014, nesta cidade e comarca de Carapicuíba.

Sobreveio sentença condenatória, impondo ao acusado a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, publicada em audiência (fls. 77/80).

Interposto recurso por ambas as partes, foi, por acórdão datado de 15/03/2017, dado parcial provimento ao inconformismo do Ministério Público para redimensionar as penas impostas para 03 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 333 dias-multa, afastando a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Negado provimento ao reclamo do sentenciado (fls. 161/180. Trânsito em julgado em 18/04/2017 (fls. 182)).

Recebidos os autos em cartório, o processo ficou paralisado até a presente data, sem que a execução da pena se iniciasse ou que se implementasse qualquer evento interruptivo da prescrição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade deve ser reconhecida a qualquer tempo do processo e mesmo de ofício pelo juiz.

De acordo com o artigo 110, caput, do Código Penal Brasileiro que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição é calculada com base na pena efetivamente aplicada. Ainda, terá como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação (art. 112, inciso I, do CP).

Estabelece, ainda, o artigo 114 do mesmo Diploma legal, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada ou no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Por fim, disciplina o Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

No presente caso, com pena de 03 anos e 04 meses, verifica-se lapso prescricional de 08 anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Ocorre que o réu não tinha completado 21 anos na data do fato, pois nascido em 09/03/1995, praticou o delito em 16/04/2014, deduzindo, assim, do prazo prescricional, a metade - 04 anos.

Do trânsito em julgado para a acusação (18/04/2017) até o presente momento transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, sem que a execução da pena se iniciasse.

Anote-se que a sentença que reconhece a prescrição é meramente declaratória e não constitutiva, de modo que pode ser proferida a qualquer momento.

Posto isto, reconheço a prescrição da pretensão executória estatal e declaro extinta a punibilidade dos fatos imputados ao réu SAMUEL PEREIRA BUENO, devidamente qualificado(a) nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso IV, artigo 110, §1º, artigo 115, e artigo 117, IV todos do Código Penal. Transitada em julgado, após as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA